

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1881/2538

ห้างหุ้นส่วนจำกัดอะจิม่า

โจทก์

บริษัทอมรินทร์พย์ จำกัด

จำเลย

บริษัทอมรินทร์พย์ จำกัด จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 292

ความว่า จำเลยฎีกา ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โจทก์ได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 209935 และ 209940 แขวงคลองกุ่มเขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานครพร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขทะเบียน 115/114 ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินทั้งสองแปลงเพื่อขายทอดตลาด เนื่องจากที่ดินพร้อม สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวจำเลยได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายกับ บุคคลภายนอกไว้ หากมีการขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าว ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาจะทำให้จำเลยและบุคคลภายนอก ได้รับความเสียหาย โปรดทุเลาการบังคับการขายทอดตลาดไว้ก่อน และแจ้งคำสั่งการงดบังคับคดีการขายทอดตลาดให้ เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบด้วย โปรดอนุญาต
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 117) ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 1,110,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้อง (13 ธันวาคม 2534) จนกว่าจำเลยชำระเสร็จ แก่โจทก์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์จำเลย จำเลยฎีกาขอให้พิจารณาใหม่ พร้อมกับยื่นคำร้องนี้(อันดับ 112,111) ชั้นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้จำเลยหาหลักประกันมาวางต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนด จำเลยไม่นำหลักประกันมาวาง ศาลชั้นต้นจึงยกคำร้องขอทุเลาการบังคับของจำเลยตามคำสั่ง ศาลอุทธรณ์ โจทก์ขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีและนำ เจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ต่อมาจำเลยยื่น

คำร้องขอทุเลาการบังคับและถอนการบังคับอีกโจทก์คัดค้าน ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า ให้พิจารณาหลักประกันของจำเลย หากเป็นที่พอใจให้ทุเลาการบังคับในระหว่าง อุทธรณ์ ส่วนการขอให้ถอนการบังคับคดี เมื่อศาลชั้นต้นพอใจหลักประกัน เจ้า พนักงานบังคับคดีย่อมต้องถอนการบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ แผล่ง มาตรา 295(1) ให้ยกคำร้องเฉพาะส่วนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้ว เห็นว่า มีราคาไม่พอชำระหนี้จึงยกคำร้องขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งศาลอุทธรณ์ (อันดับ 66,76,77,78,95,97,92แผ่นที่ 3,95)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว การขอทุเลาการบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแผล่ง มาตรา 231 นั้น ต้องเป็นกรณีที่ยังไม่มี การบังคับคดีตามคำพิพากษาไม่ว่า ของศาลใด คดีนี้โจทก์ขอให้บังคับคดีและเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการ บังคับ คดีแล้ว การที่จำเลยยื่นคำร้องเข้ามา จะถือว่าเป็นการ ขอทุเลาการบังคับตามคำ พินักษาของศาลชั้นต้นไม่ได้ แต่เป็น กรณีที่จำเลยขอให้งดการบังคับคดีตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแผล่ง มาตรา 292(2) ซึ่งอยู่ ในอำนาจของศาลชั้น ต้นที่จะมีคำสั่งว่ามีเหตุสมควรให้งด การบังคับคดีไว้หรือไม่ จึงให้ส่งคืนศาลชั้นต้น เพื่อพิจารณา สั่งคำร้องของ จำเลยต่อไป

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว การขอทุเลาการบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแผล่ง มาตรา 231 นั้น ต้องเป็นกรณีที่ยังไม่มี การบังคับคดีตามคำพิพากษาไม่ว่า ของศาลใด คดีนี้โจทก์ขอให้บังคับคดีและเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการ บังคับ คดีแล้ว การที่จำเลยยื่นคำร้องเข้ามา จะถือว่าเป็นการ ขอทุเลาการบังคับตามคำ พินักษาของศาลชั้นต้นไม่ได้ แต่เป็น กรณีที่จำเลยขอให้งดการบังคับคดีตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 292(2) ซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลชั้น
ต้นที่จะมีคำสั่งว่ามีเหตุสมควรให้งด การบังคับคดีไว้หรือไม่ จึงให้ส่งคืนศาลชั้นต้น
เพื่อพิจารณา สั่งคำร้องของ จำเลยต่อไป

(วุฒิ คราววุฒิ-มงคล สระภู่น-อิทธิราช มณีภาค)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>